



¿Cuál fue el nivel de acuerdo en las comisiones del consejo constitucional de 2023?

Este estudio muestra que:

- Hubo un alto nivel de acuerdo en las comisiones del consejo constitucional
- La comisión de expertos votó de forma casi unánime (90.7%) y sirvió como centro *de facto* en el proceso
- Tres de cuatro comisiones temáticas dependieron de votos moderados para la aprobación de sus votaciones
- Mientras que la izquierda se dividió en lo valórico, la derecha se dividió en lo ideológico

1. Legitimidad y éxito en procesos legislativos

En todo proceso legislativo el nivel de acuerdo es relevante para la legitimidad del resultado. Que un proyecto de ley pase por el congreso con la mitad más uno es una cosa, y que pase con total acuerdo es otra. Mientras más amplios son los acuerdos, más legítimo es el resultado. Por eso, a todo órgano legislativo le conviene que sus proyectos se aprueben con las mayorías más altas posibles.

Lo mismo ocurre para convenciones y consejos constitucionales. La legitimidad de sus propuestas no solo depende de que el órgano sea ampliamente concebido como representativo por la gente, pero también de que los acuerdos que nazcan del proceso sean producto de mayorías amplias, y no solo mayorías suficientes. Lo primero se define en la elección, a priori. Lo segundo se define en el mismo proceso, en las votaciones. Así, se vuelve relevante mirar la tasa de éxito—el número de enmiendas aprobadas sobre el número de enmiendas presentadas. Obviamente el indicador es sensible a variables como reglas legislativas o el número de enmiendas presentadas, pero, al mismo tiempo es posible suponer que procesos con altas tasas de éxito (acuerdo) son más conducentes a resultados que puedan ser considerados legítimos después que procesos con bajas tasas de éxito (desacuerdo).

2. Acuerdo en las comisiones del consejo constitucional

La Tabla 1 muestra las tasas de éxito en las comisiones del consejo constitucional (número y porcentaje de enmiendas aprobadas con mayoría de los votos). Entre otras cosas, muestra que de las 888 votaciones que se llevaron a cabo en las 4 comisiones permanentes, 639 fueron aprobadas. Esto se traduce a una tasa de éxito de 72.0%-significativamente mayor que 45.6%.

Tabla 1. Votaciones en comisiones en el consejo de 2023

Comisión	Total	Aprobado	%
1. Sistema Político + Reforma Constitucional + Estado	400	297	74.3
2. Función Jurisdiccional + Órganos Autónomos	148	141	95.3
3. Principios + Derechos Civiles y Políticos	222	125	56.3
4. Derechos Económicos, Sociales y Ambientales	118	76	64.4
TOTAL	888	639	72.0
<i>Comité de Expertos (anteproyecto)</i>	<i>311</i>	<i>282</i>	<i>90.7</i>

Fuente: Datos de votaciones recopiladas y procesadas por Bunker (2023).

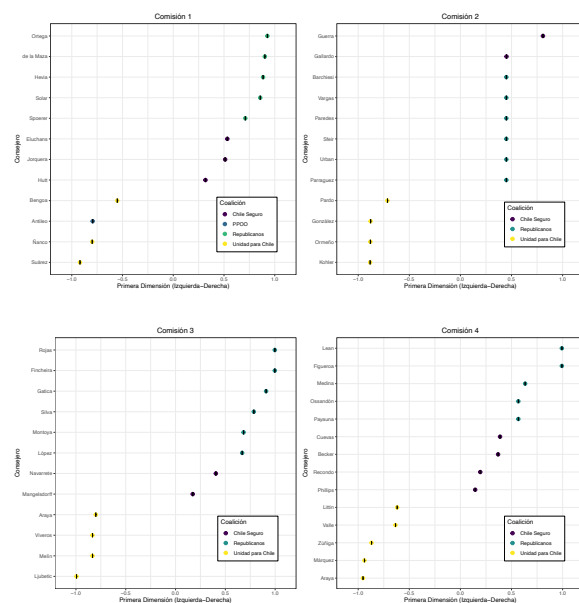
3. Origen de los acuerdos en el consejo

Considerando el porcentaje promedio de la tasa de éxito, la pregunta que importa es: ¿cómo se construyeron los acuerdos? Pues, es diferente un órgano legislativo que produce un alto nivel de acuerdo, pero solo dentro de un sector político, a uno que produce un bajo nivel de acuerdo, pero entre varios sectores políticos. Obviamente, el peor de los casos (para la legitimidad) es un bajo nivel de acuerdo entre un sector político, y el mejor de los casos es un alto nivel de acuerdo entre varios sectores políticos. Para avanzar esa línea de investigación, este estudio procesó todas las votaciones de las comisiones de la convención usando la técnica estadística W-Nominate (Poole & Rosenthal 1984), para clasificar a los miembros sobre dos dimensiones: uno ideológico (izquierda-derecha) y otro valórico (liberal-conservador).¹ La idea es usar el ordenamiento para entender dónde se generaron las coaliciones. Considerando el quorum (en este caso uno de mayoría), el ejercicio sirve para entender si el nivel relativamente alto de acuerdo en las comisiones (72.0%) fue entre uno o más sectores políticos.

4. Orden ideológico de los consejeros

Los gráficos de la Figura 1 muestran el orden resultante para la primera dimensión (ideológica). Como se menciona arriba, y de forma extensa en los trabajos citados en las referencias, se presume que el orden va de izquierda a derecha, donde “-1” representa la izquierda y “+1” representa a la derecha (ver Poole & Rosenthal, 2001). En general, los gráficos muestran una distribución sesgada hacia la derecha. Esto es un resultado relevante pero no novedoso, ya que la distribución era previsible al menos desde que se conocieron los resultados de la elección, en que las dos listas relacionadas con la derecha lograron superar los 30 escaños necesarios para llegar al quorum de tres quintos en el pleno, y con eso designar las mayorías necesarias para imponerse en las comisiones.²

Figura 1. Orden de consejeros en la primera dimensión



Nota. -1 es indicativo de izquierda; 0 es indicativo de centro; +1 es indicativo de derecha.

Ahora bien, mientras que es verdad que la derecha logró asegurar la mayoría de los votos, también es cierto que hubo una presencia importante de consejeros “moderados”—aquellos ubicados en el trecho que va entre -0.5 y +0.5. Es el caso, por ejemplo, de la comisión 2 (Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos), que estuvo compuesta por más consejeros de centro que consejeros de extremos (7 en el centro, y 5 en los extremos). Quizás por eso fue la comisión que logró el porcentaje más alto de acuerdo, con 95.3% de las enmiendas presentadas aprobadas (ver Tabla 1).

Esto es lo inverso a lo que ocurrió en las comisiones de la convención constitucional de 2021-2022, en que hubo un solo sector que dominó. En esa ocasión, en todas las comisiones (salvo la comisión 4) los constituyentes de izquierda, aquellos que marcaron menos de -0.5 en el W-Nominate, tuvieron suficientes votos para aprobar y rechazar enmiendas unilateralmente (Bunker, 2023). En el consejo, en cambio, los consejeros del sector dominante tuvieron que depender de consejeros más moderados

para poder aprobar enmiendas. Esto es especialmente visible en la comisión 2 (Función Jurisdiccional + Órganos Autónomos), en que hubo solo un consejero que marcó más de +0.5, y la comisión 4 (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), en que la derecha se dividió en dos partes prácticamente iguales.

La única excepción a la influencia de los consejeros moderados se dio en la comisión 3 (Principios, Derechos Civiles y Políticos), en que la mediana fue +0.5. Pero, aún en ese caso, el nivel de acuerdo fue más alto de lo que fue en cualquiera de las comisiones equivalentes de la convención constitucional de 2021-2022. En cualquier caso, la influencia de la moderación fue más alta de lo que se puede ver en la distribución ideológica de los consejeros. Si se considera el rol de la comisión de Expertos, que comenzó a sesionar antes de la inauguración del consejo, es evidente que el anteproyecto que se envió con un nivel de acuerdo sobre el 90% (ver Tabla 1) ya había dotado al proceso de una moderación de facto de ante mano.

5. Coordinación y coaliciones en el consejo constitucional

Las Figuras en el Anexo (página 3 de este estudio) muestran la posición relativa de los constituyentes luego de computar sus puntajes en las dos dimensiones (ideológica y valórica). Muestran cómo se distribuyeron los consejeros dentro de sus coaliciones (las cuales están marcadas con rectángulos), dentro de cada una de sus comisiones.

Llama la atención que dentro de la izquierda los consejeros votaron en coherencia con la primera dimensión ideológica, pero se dispersaron en el segundo eje, votando tanto en forma conservadora como liberal, marcando una distinción entre la izquierda tradicional conservadora y la izquierda nueva progresista (salvo en la comisión 3, de Principios y Derechos Civiles y Políticos, en que hubo una gran coordinación).

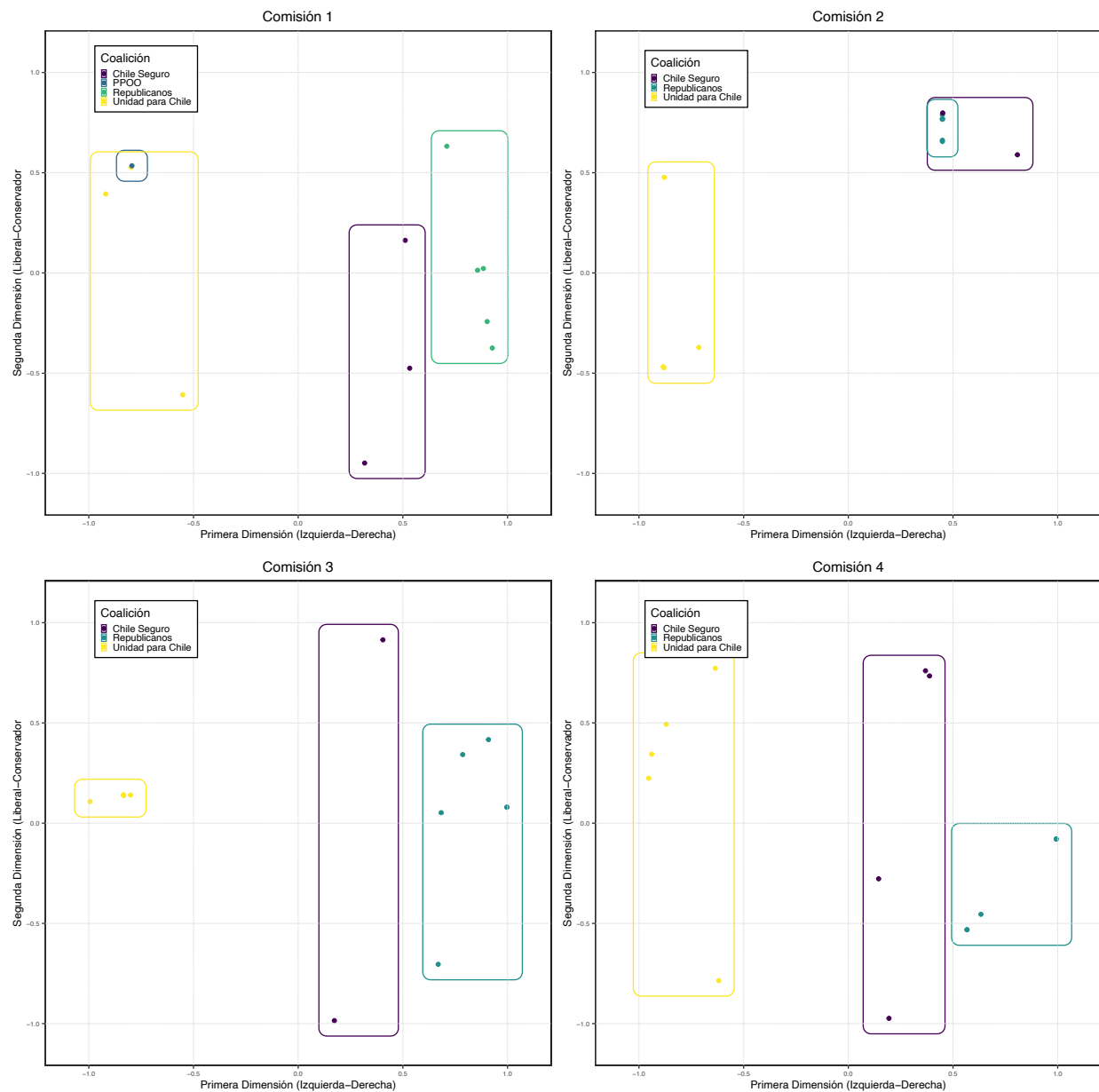
La derecha, por su parte, en tres de las comisiones se dividió en dos bloques, marcando la diferencia entre liberales y conservadores, que se dejó ver por primera vez en la convención constitucional de 2021-2022.

6. Moderación y división

La evidencia revisada en este estudio sugiere que, si bien hubo una cierta polarización en las cuatro comisiones temáticas del consejo constitucional el efecto fue menos relevante de lo esperado. Mientras que el anteproyecto que redactó la comisión de Expertos con un alto nivel de acuerdo (sobre 90%) ayudó a anclar el punto de partida del trabajo de las comisiones en el centro del continuo ideológico, la necesidad de tener que contar con los votos de los miembros más moderados en tres de las cuatro comisiones obligó a buscar los consejeros del sector dominante a tener que buscar acuerdos más amplios de lo que se había anticipar mirando los resultados de la elección por sí solos.

Otro resultado interesante es la disciplina condicional que mostraron los consejeros que fueron electos en la coalición Unidad para Chile. Pues, a pesar de alinearse en lo ideológico, se dispersaron en lo valórico. Así, la izquierda se dividió entre un sector más progresista (o liberal) y un sector más tradicional (o conservador).

ANEXO





REFERENCIAS

- Bunker, K. (2023). Rollcall votes of the constitutional council of Chile, 2023. Harvard Dataverse. <https://doi.org/10.7910/DVN/JLTSRL>
- Bunker, K. (2023). ¿Cuál fue el nivel de acuerdo en las comisiones de la convención constitucional de 2021-2022? *Ideas* 1(5): 1-5. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26767.76960>
- Lo, J. (2007). *Using W-NOMINATE in R*. Mimeo.
- Poole, K. T., & Rosenthal, H. (1984). The polarization of American politics. *The Journal of Politics*, 46(4), 1061-1079. <https://doi.org/10.2307/2131242>
- Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2001). D-nominate after 10 years: A comparative update to congress: A political-economic history of roll-call voting. *Legislative Studies Quarterly*, 5-29. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1154162>
- Poole, K. T., Lewis, J., & Lo, M. J. (2018). Package 'wnominate'. R packages. <https://cran.r-project.org/package=wnominate>
- Poole, K. T., Lewis, J. B., Lo, J., & Carroll, R. (2008). Scaling roll call votes with W-NOMINATE in R. *SSRN* 1276082. <http://dx.doi.org/10.18637/jss.v042.i14>
- Zucco Jr, C. (2009). Ideology or what? Legislative behavior in multiparty presidential settings. *The Journal of Politics*, 71(3), 1076-1092. <http://dx.doi.org/10.1017/S0022381609090896>



NOTAS

1: El objetivo del método es procesar las votaciones (a favor y en contra) para encontrar patrones y ordenar a los legisladores en escalas de proximidad. Estas escalas, son técnicamente conocidas como dimensiones, y normalmente se han utilizado como *proxies* para clasificar a los legisladores sobre dos continuos, uno ideológico (izquierda-derecha), y uno valórico (liberal-conservador). La literatura es extensa y detallada en la discusión de las utilidades y restricciones de W-Nominate. Se sugiere revisar el detalle de esos *caveats* para entender las limitaciones del análisis. Ver: Zucco Jr, C. (2009); Poole et al. (2008); Lo, J. (2007); Poole, K. T., & Rosenthal, H. (2001).

2: Los resultados de la elección por coalición/partido fueron los siguientes (número y porcentaje en paréntesis): Partido Republicano (23, 45.1%), Unidad para Chile (16, 31.4%), Chile Seguro (11, 21.6%), Escaños Reservados (1, 2.0%). Cabe notar que originalmente eran 51 consejeros, pero uno del Partido Republicano se retiró antes de la inauguración.

Autor

Kenneth Bunker
kenneth.bunker@uss.cl

Contacto

Laboratorio de Democracia y Gobierno
Facultad de Economía y Gobierno
Universidad San Sebastián
Bellavista 7, Piso 5
Recoleta, Santiago
Región Metropolitana
Chile

Misión

El Laboratorio de Democracia y Gobierno forma parte de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. El propósito principal del Laboratorio es impulsar investigación científica en las líneas de instituciones democráticas, gestión pública y economía política. Los estudios de la serie Ideas están disponibles para la comunidad académica y la ciudadanía en general de forma abierta, estandarizada y comprensible en el siguiente enlace: <https://uss.cl>.